No.CT20241111123490

24年懂车帝车型库车辆图片制作合同

24 年懂车帝车型库车辆图片制作合同

甲方（“懂车帝”）：【北京懂车族科技有限公司】

地址：【北京市海淀区花园东路 19 号中兴大厦】

电话：18846195717

联系人：陈美琪

电子邮件：chenmeiqi@bytedance.com

乙方（“供应商”）：【天津图云智能科技有限公司】

地址：【天津滨海高新区华苑产业区华天道 2 号 4010、4011】

电话：【15822158289】

联系人：【张峰】

电子邮件：【37903334@qq.com】

甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行【车型库车辆图片制作】工作，为明确双方权利义务和责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国著作权法》等法律法规，双方达成以下协议，共同遵守。

一、委托项目

1、委托项目内容：甲方委托乙方按照甲方相关要求，为甲方提供车辆图片制作工作(具体合作项目根据甲方实际需求及乙方实际可执行的业务范围确定)。同时，如乙方协调其他分包供应商共同完成本合同项下工作成果的，乙方应按本合同要求统一管理协调并对其管理的分包供应商的工作成果负责，确保整体工作成果符合甲方考核标准（详见附件 2）。

二、合同期限

2、 本合同有效期为：【2024】年【11】月【01】日至 【2025】 年【12】月【31】日。

3、 如甲方业务需求发生变更，可提前十五日书面通知乙方后终止本合同，终止日期以甲方书面通知为准。合同终止后，双方应按照合同约定，根据乙方经甲方验收确认的实际工作成果，结算合同款项。

4、 如甲方业务需求发生变更，甲方有权提前 5 个工作日通知乙方将本合同项下权利义务转让给甲方关联方，本合同项下甲方的权利义务自通知指定的转让日发生转让，乙方对此不持异议；乙方应配合与甲方、甲方关联方换签合同。乙方拒绝履行配合义务的，甲方关联方有权终止本合同。

三、费用结算

1、 相关项目的费用标准见附件一。双方确认，本合同中涉及的具体费用的支付，以甲方提出项目需求，乙方按时提供合格的工作成果，且工作成果经甲方验收合格的，双方按上述成果数量据实结算。

2、 双方按每自然月为结算周期，每月 15 日前，甲乙双方根据经甲方验收合格的乙方上月工作成果情况，通过书面/邮件方式确认上月应结算的费用（甲方指定的电子邮箱为：yefeiyu@bytedance.com；乙方指定的电子邮箱为：37903334@qq.com）。甲方在收到乙方书面/邮件确认及开具的增值税专用发票（税率：1%，开票项目：设计服务*图片制作费）后 30 个自然日内，向乙方支付相应款项。

3、 甲方开票信息

公司名称：	北京懂车族科技有限公司
纳税人识别号：	91110101MAD0EUC518
地址：	北京市东城区青龙胡同甲 1 号、3 号 2 幢 5 层 503-16 室
联系电话：	010-58341810
开户银行名称：	招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行
开户账号：	110955259610801

4、 乙方收款账户：

户名：	天津图云智能科技有限公司
账号：	281788557532
开户行：	中国银行股份有限公司天津高新支行

四、甲方权利义务

5、 甲方对乙方提供的车辆图片制作方案有最终决定权，如甲方变更制作要求或内容，乙方须按甲方的要求进行调整直至甲方满意为止，甲方应当支付乙方为此增加的支出，但该款项应经甲方事先书面认可。

6、 甲方拥有本合同委托图片制作涉及的全部素材（含原始文件、过程稿及成品）的所有权和知识产权，乙方不得再次向甲方以外的任何第三人转让该等素材或用作本合同以外用途。乙方应向甲方提交符合本合同约定的制作成品原始文件（原始文件包括 PSD 文件和原始图片素材），乙方承诺在向甲方提交原始文件的同时即不可转移地向甲方转让了其制作内容的知识产权。

7、 甲方有权在乙方图片制作的过程中进行监督，在不违反原创意框架的前提下，甲乙双方对于图片制作过程中均有权提出相应建议，任一方不得以任何理由拒绝对方提出的合理建议。

8、 乙方完全履行合同义务后，甲方应按本合同规定付款。

9、 甲方提供给乙方其所掌握的委托项目图片制作所需相关信息。甲方向乙方提供的图片、视频、文案、资料、原素材及其中所涉及的关于甲方及其关联方的所有商标（包括但不限于懂车帝）、设计图案、人物形象等的知识产权，仅供乙方为完成本合同目的使用，未经甲方同意，乙方不得用于其他的用途或泄露，且无权以任何自行方式使用或授权他人使用，否则乙方应赔偿因此给甲方造成的损失并按照本合同的总金额的 20%承担违约金。

五、乙方权利义务

1、 乙方保证其具备合法资格从事本合同项下约定业务及提供服务，且其图片的制作和交付的成果不违反法律法规、国家政策的相关规定、不构成对第三方任何权利的侵犯，同时乙方保证其签订、履行本合同不构成对第三方的违约或对第三方任何权利的侵犯，亦不会使甲方对任何第三方承担任何责任。否则乙方应自行承担全部责任及损失，且甲方有权终止合同，不再向乙方支付款项，同时，乙方应退还甲方已支

付的款项并应赔偿甲方因此遭受的损失。

2、 乙方必须按照甲方通过书面/邮件确认的标准、规范、流程进行本合同项下委托项目的图片制作，甲方派专人负责对乙方交付的工作成果进行审核，如果不符合本合同约定及甲方要求，乙方应及时进行修改，并在甲方规定的时间内重新提交甲方审核。若乙方无法按规定时间修改，甲方有权让乙方停止，直至单方终止合同。

3、 乙方应在甲方要求的交付时间前完成工作成果，并将成品以业务要求方式交付甲方。乙方对图片制作的工作成果的质量和交付时间承担责任，并在整个制作过程中接受甲方监督。

4、 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同的权利义务转移给第三方。

5、 乙方的图片制作过程及向甲方提交的服务成果，不侵犯他人的知识产权和其他合法权利（特别是，包括但不限于乙方不得使用非正版软件进行图片制作等），亦不会引起任何第三方的权利主张或索赔，如任何第三方就乙方提交的服务成果或涉及的信息、素材、工具等向甲方、甲方关联公司及其授权的客户主张权利，乙方应配合甲方提供相关证明材料、进行解释或进行应诉等确保甲方免于承担任何责任，否则因此造成的纠纷由乙方自行负责处理，并承担全部费用，给甲方、甲方关联公司及其授权的客户造成任何损失的，乙方负责赔偿。

6、 无论是在图片制作过程中还是交付甲方之后，乙方都不得将图片素材的全部或一部分、或将其修改后向第三人转让或者许可使用。

7、 乙方对图片制作的内容负有保密义务，未经甲方书面许可不得将任何涉及到拍摄及制作的有关创意、文字、图片等以任何方式泄露给合同主体以外的任一方。

六、知识产权

1、 本合同项下，甲方交付给乙方的所有资料及资料中所涉及的关于甲方及其关联公司、懂车帝的所有商标、设计图案、人物形象等的知识产权均为甲方所有，乙方履行本合同过程所产生的所有服务素材、成果的知识产权及所有权转让给甲方所有，乙方对此不得主张任何权利。合同终止后，乙方应向甲方提供包含各阶段的全部工作成果，包括但不限于合同涉及的工作成果、资料、文档以及乙方人员在为甲方提供服务的过程中产生的任何形式的载体或介质的资料及相关文档、文件等相关材料。未经甲方书面同意或授权，乙方不得复制、泄露、使用或授权他人使用本条款中所涉资料及内容。乙方违反本条款的，应向甲方支付甲方基于本合同已支付款项总金额的 40%为违约金，且乙方还应另行向甲方及甲方关联公司承担损害赔偿责任。

2、 乙方保证根据本合同约定提供的素材及工作成果不存在任何权利瑕疵，且未侵犯任何第三方权利。乙方保证对在履行本合同中使用的素材及资料拥有知识产权或者拥有权利人授权并有权许可使用。乙方应确保甲方在使用工作成果的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其权利的任何权利主张。如果任何人对甲方的使用主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜，并自行承担全部费用。如由此给甲方造成的任何损失，由乙方承担全部赔偿责任。

3、 如本合同提前终止，乙方应将相应合同资料（包括但不限于图片，视频，文案，资料、素材）及已完成或部分完成的工作成果全部移交给甲方，如果出现素材丢失，无法交付等，乙方应赔偿因给甲方造成的损失并按照本合同的总金额的 20%承担违约金。

4、 本合同的提前终止或解除，不影响知识产权的归属。

七、违约责任

1、甲方的违约责任

如因甲方原因甲方延迟付款，经乙方催告后在 10 个工作日内仍未付款，则每延迟一天，乙方有权收取相当于应付未付款项 0.05%的违约金，违约金总额上限为应付未付总金额的 1%。乙方须就甲方支付的违约金开具等额的增值税专用发票。如甲方延迟付款超过 30 天，乙方有权提前终止本合同。

2、乙方的违约责任：

（1）如乙方延迟交付工作成果，则每延迟一天，甲方有权按照合同总金额 0.05%收取违约金。如乙方延迟交付超过 30 天，则甲方有权提前终止本合同，并要求乙方承担合同总金额 20%的违约金，如因此给甲方及其关联公司造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。甲方有权从尚未支付给乙方的款项金额中直接扣除违约金及索赔金额的全部或部分。

（2）如乙方工作成果无法通过甲方验收，乙方必须按甲方要求予以修正，如乙方未按甲方要求修正或者连续【3】次/累计【10】次未能通过甲方验收的，甲方有权提前终止本合同，并要求乙方退还甲方已经支付的全部费用，且乙方应支付等值于合同总金额 5%的违约金，若因此给甲方或甲方关联公司造成损失的，乙方还应赔偿甲方及甲方关联公司全部损失。甲方有权从尚未支付给乙方的款项金额中直接扣除违约金及该索赔金额的全部或部分。工作成果未经甲方验收合格，甲方有权不支付相关费用，不予以结算。

3、除本合同另有约定外，如一方违反本合同中所规定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并在七日内赔偿守约方因此受到的全部损失。如违约方继续进行违约行为或不履行其应尽赔偿义务，守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外，亦有权提前终止本合同。

八、争议解决方式

1、本合同的订立、效力、解释、履行以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2、凡因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合作各方应通过友好协商解决；如协商不能解决，任何一方可向本合同签订地（北京市海淀区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须执行。

九、不可抗力

1、由于发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力（是指地震、战争、罢工、台风、水灾、火灾、政府干预、封锁、禁运等不可预测、不可控制、不可避免的事故）情形，致使直接影响本合同的履行或不能按照本合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并在发生不可抗力之日起 30 天内，提供不可抗力详情及合同不能履行或部分不能履行，或需要延期履行理由的有效书面证明，该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具。

2、根据不可抗力对本合同的影响程度，双方应当协商是否解除本合同或部分、全部免除履行本合同的责任，或延期履行本合同。

十、合同的生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章后生效，合同一式二份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、附件（如有）作为本合同必要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：北京懂车族科技有限公司

（甲方盖章/甲方电子签章处）

乙方：天津图云智能科技有限公司

（乙方盖章/乙方电子签章处）

日期：　　年 月 日

日期：　　年 月 日

附件 1：车型库图片的制作标准及报价

一、委托项目

甲方根据乙方提报的最大承接能力，向乙方下发车辆图片制作委托需求。乙方明确接受委托或在收到甲方需求后 1 小时内未提出异议的，视为同意按照甲方的制作标准要求，按照如下约定的交付时限内完成车辆图片的制作并提交制作图片成果。未在规定时限内交付给甲方，乙方图片制作任务可能被自动取消或甲方通知取消。

2024 年懂车帝车型库图片制作价格			
项目	含税报价	税 费（增值税专用发票 1%）	不含税价
关门（抠车身）、关门（抠车漆）、开门（抠车身）	【576】元/套整车含税	5.76 元	570.24 元
交付时效	【2】工作日		

最终交付标准

1、36 张关门+36 张开门原色交付【格式为 PSD，每张 PSD 格式内容都需包含 4 个图层：背景（原图）、阴影、车身、车漆（含车身+车漆的抠图路径）】。（尺寸大小为 3000*2000）

2、36 张关门+36 张关门的所有外观颜色换色交付【格式为 PNG，例：A 车有 8 个外观颜色，需要交付（关门）、（开门）状态的图各 8 组，每组图片 36 张。】

附件 2：供应商考核标准

外观 360 抠图规范及交付标准

10、 交付抠图的四大种类

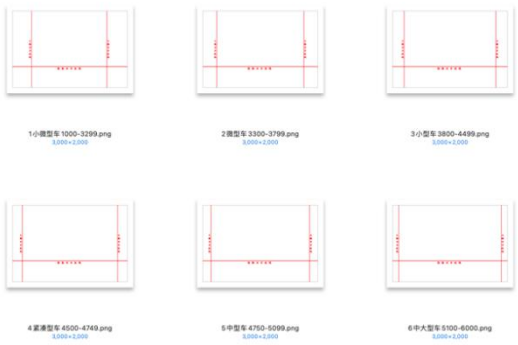
1、 关门车身（36 张）抠图

注意事项：“轮毂以及车顶的穿帮都需要后期处理掉，要保证车身整体边缘轮廓清晰圆滑”
2、关门车漆（36 张）抠图
注意事项：“需要分辨的是尾部 LOGO 车标是需要按照字体轮廓来抠的，只要车漆部分”
3、开门车身（36 张）抠图
注意事项：“开门抠图时需注意背景穿帮”
4、开门车漆（36 张）抠图
注意事项：“图片中玻璃穿透过的车漆也是需要后期抠图过程中连同车漆一同抠出来（抠图过程中尽量避免建立多个图层，否则会出现位置的跳动）”

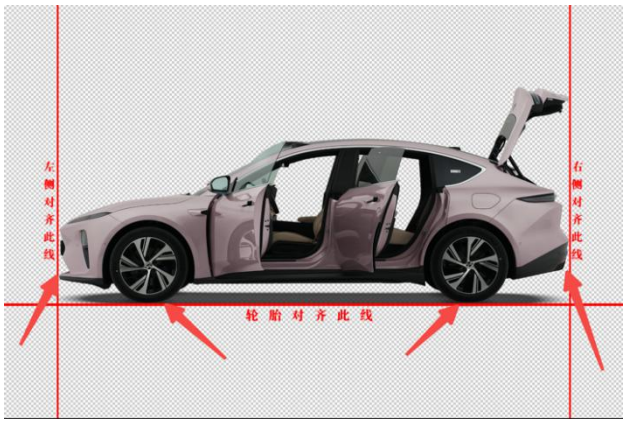
11、 车身模版卡线标准

一、1、车身卡线时需到相关网站（懂车帝）上面查询车辆的尺寸，以车身长度作为参考值，然后进行对应模版选择，框定车辆在画面中的位置。

长x宽x高(mm)	4790x1960x1499

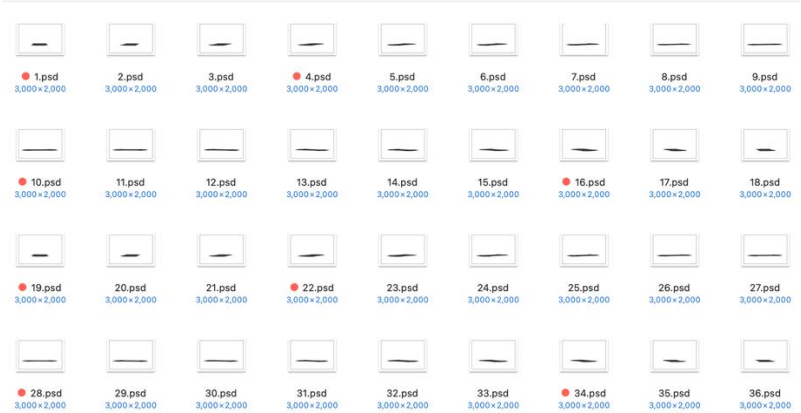


2、 车身两侧需要对齐相对应的模版卡线（用开门的左侧 90 度来作为参考值做批处理动作）



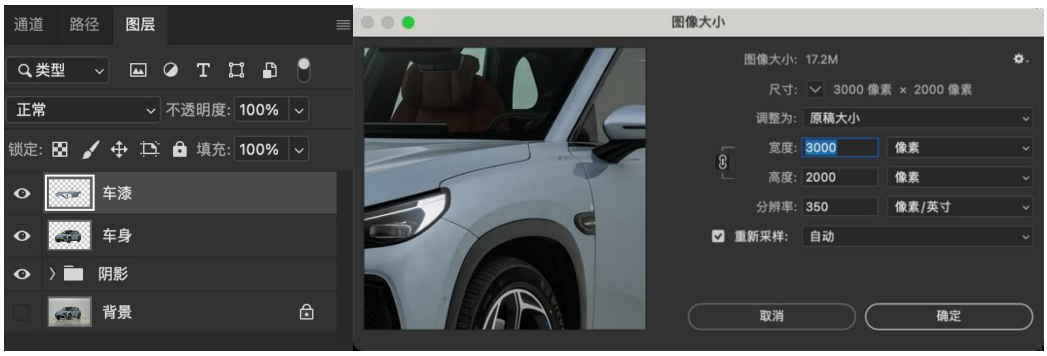
12、　　添加阴影流程标准

二、执行标准：找到相对的角度直接打开复制到车身图层下方，然后调整各自轮毂对应的位置以及大阴影的位置。阴影为半透明，连续且无明显突兀，4 个轮胎的单独阴影应与轮胎贴合，不能有明显偏离。



13、　　最终交付标准

三、1、原色交付：每个车共交付 36 张关门+36 张开门，尺寸大小为 3000*2000，格式为 PSD，每张 PSD 格式内容都需包含 4 个图层：背景（原图）、阴影、车身、车漆（含车身+车漆的抠图路径）。



2、交付验收参考点：车身部分，36 张开关门转动起来不得出现上下左右跳动情况，必须要连贯，阴影也需要保持连贯性，不得有漏抠多抠穿帮，且车身轮廓边缘需自然圆滑不能有锯齿尖；车漆部分，不能有漏抠多抠，尾标字体及 LOGO 需根据轮廓来仔细处理。

3、颜色换色交付：36 张关门+36 张关门的所有外观颜色换色交付【格式为 PNG，例：A 车有 8 个外观颜色，需要交付（关门）、（开门）状态的图各 8 组，每组图片 36 张。】换色的颜色需要与实拍图的色值相符，不得出现色差。

附件 3：反腐败协议

反腐败协议

甲方：【北京懂车族科技有限公司】

乙方：【天津图云智能科技有限公司】

字节跳动致力于合法合规开展业务，因此希望与同样合法合规开展业务的商业伙伴发展并保持合作关系。《字节跳动商业伙伴行为准则》（https://supplier.bytedance.com/code.pdf）说明了我们的道德和合规标准，将作为双方合作协议的一部分，以供遵守。

为进一步保护双方的合法权益，确保双方的业务往来合法合规，促进合作关系良好发展，双方经友好协商达成以下协议：

第一条**反贿赂**

乙方理解并始终遵守所有适用的反腐败法律法规。在与甲方合作过程中，乙方及其股东、董事、监事、高管、员工、及代表前述任一方行事的其他主体（例如委托代理人、中介机构、承包方、分包商）（合称“相关方”）未曾且不会直接或间接地向任何单位或个人提供、承诺、批准、或授权任何财物或其他利益，用以：(1)影响任何单位或个人的职务决定或职务行为，(2)不当取得或保留任何交易机会，(3)不当取得任何竞争优势，或(4)取得任何其他不正当利益；也未曾且不会直接或间接地向任何甲方员工、或与合作相关的任何其他人单位或个人要求或收受任何账外回扣、好处费、非常规商务招待等不正当利益。若乙方发现任何与合作有关的涉嫌提供该等财物或其他利益的行为，应立即将该等行为告知甲方。

上述“**单位**”包括但不限于政府单位、集体所有制企业、民营企业。上述“**个人**”包括但不限于政府官员、集体所有制或民营企业工作人员、任何对前述个人具有影响力的个人。“**政府单位**”指：(1)任何国家级、省级、县市级或其他地方级的，或任何行使政府或政府有关的行政、立法、司法、监管或行政管理职能的单位，(2)前述(1)中所列的任何单位的任何下属单位，或(3)前述(1)或(2)中所列的任何单位所有或控制的任何国有企事业单位、国有控股企业、或其他实体。“**政府官员**”指：(1)在政府单位中从事公务的人员，(2)政党官员以及政治职位候选人，(3)代表任何国际公共组织（例如联合国、世界银行）履行官方职能的官员、职员和其他人员。

第二条**利益冲突**

乙方及其相关方未曾且不会从事任何与甲方存在利益冲突的行为，包括但不限于：(1) 向甲方员工、或对其有影响力的人（例如其配偶、近亲属、利益相关人）提供任何形式的借款；(2) 隐瞒其系甲方员工或对甲方员工有影响力的人；(3) 在合作过程中允许甲方员工或对甲方员工有影响力的人持有或由第三方代持有乙方股权（但通过公开的证券交易市场且低于发行在外 5%的权益、通过直接或间接

持有无实际控制权的基金、或通过受益人非本人或对其有影响力的人的信托方式持有的股份除外）。乙方有义务就存在或潜在的利益冲突向甲方作出及时披露，并配合甲方采取相应措施以消除对双方合作可能产生的影响。

第三条**合规审计**

若甲方有合理理由认为乙方或其相关方涉嫌与合作相关的腐败或利益冲突问题，甲方有权自行或委托专业第三方审计乙方与合作相关的记录，包括但不限于审阅相关账簿和财务记录、审阅相关交易文件、与相关人员访谈等。乙方应采取内部控制措施，以确保财务报表和交易信息的准确性，并在财务记录中反映与合作相关的所有活动和费用支出。乙方应积极协助并配合甲方进行审计，不应拒绝审计、隐瞒信息或提供虚假信息。在合作解除或终止后的五（5）年内，乙方应保留与合作相关的所有账簿和财务记录，甲方有权复制并保存该等记录或文件。

第四条**违约责任**

若乙方或其相关方违反前述条款或甲方有合理理由认为乙方或其相关方存在违反前述条款的风险，包括但不限于乙方拒绝配合审计、相关财务记录明显不准确、存在明显虚假陈述、或行受贿嫌疑等情形，甲方有权中止支付涉案合同项下对乙方的所有应付款项，并有权立即单方面部分或全部终止与乙方的一切合作。乙方还应向甲方支付所涉合同总金额的 30%（若相关法律法规规定更高比例，则适用该更高比例）作为违约金。若前述违约金金额不足人民币十万元，以人民币十万元为准。甲方有权从合同款项中直接扣除乙方应当承担的违约金。

乙方及其相关方应自行承担违反前述条款的全部责任。若甲方因乙方违反前述条款遭受任何损失、损害、索赔或罚款，乙方应对甲方进行赔偿、辩护并使甲方免于承担任何责任，甲方将保留追究乙方及其直接责任人民事及/或刑事法律责任的一切权利。

第五条**投诉举报**

如果在合作中发现任何违反或者企图违反本协议或《字节跳动商业伙伴行为准则》的行为，乙方应向甲方举报。甲方将对举报者身份及其举报行为予以保密。对于真实有效举报的举报者，在被举报事件查证属实后，甲方将根据公司制度以及被举报事件的具体情况，给予举报人人民币一万元至一百万元的奖励。甲方专用接收举报投诉的邮箱为：clean@bytedance.com

第六条**争议解决**

本协议适用中华人民共和国法律、法规。因本协议的订立、解释、变更或者解除及在履行本协议过程中发生的争议或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商方式解决，若协商不成，双方同意向签署地（北京市海淀区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条**生效**

本协议自双方盖章（公章、合同专用章或电子签章）之日起生效，本协议项下的双方权利义务不因合作的解除、终止或撤销而无效。本协议一式两份，双方各执一份，各份具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）

甲方：【北京懂车族科技有限公司】（盖章）

（甲方电子签章处）

授权代表：

乙方：（盖章）【天津图云智能科技有限公司】

（乙方电子签章处）

授权代表：

附件 4：保密协议

保密协议

甲方：【北京慧车旅科技有限公司】（“甲方”在如下协议中指甲方及甲方的关联公司）

乙方：【天津图云智能科技有限公司】（“乙方”在如下协议中指乙方及乙方的关联公司）

甲方和乙方在本协议中单独称为“一方”，合称“双方”。

鉴于双方拟进行单次或多次合作，在每一具体合作项目（以下简称“项目”）的谈判、实施以及合作过程中，乙方有可能获知甲方的保密信息。为明确乙方的保密义务，对甲方的保密信息予以有效保护，双方经协商一致，订立本协议。

1.定义

本协议中出现的以下词语具体含义如下：

1.1 甲方，本协议中甲方亦包括其关联公司，以及甲方或其关联公司的董事、管理人员、雇员、代理、顾问和代表。

1.2 关联公司，指任何直接或通过一个或更多中间方间接控制甲方的、受甲方控制的、或与甲方受共同控制的任何公司。

1.3 控制，指直接或间接地拥有某人过半数的所有权，或拥有直接或间接指令某人的管理或政策的权力，无论是通过对享有投票权的证券的所有权，还是通过协议或其他方式。

1.4 人，在本协议中包括但不限于自然人、法人或其他组织。

1.5 原合同，在本协议中包括项目招投标文件以及双方正式签署的项目相关合同、协议、附件、补充协议以及其他文件。

2.保密信息

2.1 本协议项下的“保密信息”指乙方在合作过程中或本协议签订前为项目开展而从甲方获知的（无论是甲方书面、口头或以其他任何形式提供，还是乙方无意中了解）的所有信息、数据或技术，包括但不限于甲方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、员工信息、合同、价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何或所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料和文件。乙方以任何形式全部或部分从保密信息中获得的任何记录、总结、报告、分析或其他材料均应被视为保密信息。

2.2 如上述保密信息存在如下情况之一，则乙方无需承担本协议下的保密义务：

2.2.1 在无需承担保密义务的情况下，乙方从甲方获得上述信息之前就已通过合法途径从合法持有人处获知晓的；

2.2.2 通过合法途径而为公众所了解的；

2.2.3 在没有接触保密信息的情况下，由乙方独立开发取得的；

2.2.4 乙方事先征得甲方书面同意而公开发布的。

2.3 本协议的签订不妨碍甲方根据项目进展的实际需要、中国法律法规规定以及甲方内部必要的程序而决定是否提供以及提供何种保密信息的权利，也不影响甲方在任何情形下终止提供相关信息的权利，此种决定或终止并不免除乙方根据本协议承担的保密责任。

3.保密责任

3.1 乙方应仅将甲方的保密信息用于与双方合作项目有关的用途或目的。

3.2 乙方应保护和妥善保存从甲方获知的保密信息，除本协议另有约定外，乙方不得披露甲方的保密信息。乙方承诺不受时间限制地对“保密信息”严格保密，并采取必要及有效的措施。不私自保留、复制保密内容，也不得在原合同履行范围之外提及或使用保密内容；不得直接或间接地以任何形式披露、复制、摘要及/或散布保密内容，不得以其他任何方式使任何第三方知悉保密内容，及/或为自己或第三方使用。

3.3 乙方应对从甲方获知的保密信息按本协议约定，并至少采取不低于适用于自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

3.4 保密信息仅可在乙方范围内仅为交易之目的而使用，乙方应保证相关使用人员以书面形式同意接受本协议条款的约束。

3.5 无论明示或暗示，本协议或所披露“内容/信息”均未将甲方的商标、专利、版权、商业秘密或其他任何知识产权授予乙方使用；所有“信息”（包括有形的和电脑化的复制件、电子版或以任何其他媒介呈现的版本、概述摘要）始终归甲方所有。

3.6 除向第 3.4 款所述人员披露外，乙方不得向任何人披露以下信息：

3.6.1 保密信息已提供给乙方这一事实；

3.6.2 甲方可能正在考虑的潜在交易、或者任何该等交易的任何条款、条件或其他事实，包括其进展状态；

3.6.3 协议双方已经、正在考虑、或计划进行有关上述事项的讨论或谈判。

3.7 上述限制条款不适用于以下情况：

乙方收到司法机关、仲裁机构、行政机关等有权机关和机构的有效传票或指令、要求，被要求披露全部或部分保密信息，并据此向上述机构披露保密信息的，但前提是乙方应立即通知甲方其被要求披露的事实、条件和情况，并与甲方磋商（i）采取可行的法律步骤以拒绝该等要求或缩小披露范围或（ii）获得甲方的同意以提供被要求披露的保密信息，或二者同时进行。如果披露上述保密信息，

则乙方应获得由要求其披露的机构签发的指令并尽力获得上述机构承诺对保密信息予以保密的可靠保证。

3.8 除本协议另有约定外，如果乙方须向任何第三方披露保密信息，则乙方应事先得到甲方的书面同意。在向第三方披露保密信息之前，乙方应按照不低于本协议保密要求的程度与第三方签署保密协议。

3.9 乙方理解并且同意，在本协议下甲方无需对包含保密信息的文件和材料的准确性、完整性、或不准确、不完整作出任何明示或暗示的陈述或保证，且无需对包含保密信息的文件和材料的准确性、完整性负责。

4.知识产权

4.1 “知识产权”指任何发明、改进、设计、概念、技术、方法、系统、过程、专有技术、计算机软件程序、数据库、录音用语、蓝图、音频或视频方法、集成电路布图设计和商业秘密等，无论上述发明是否已被授予专利权、版权或为法律所保护的商业秘密。

4.2 未经甲方书面同意，乙方不得使用甲方的任何保密信息开发任何知识产权。

4.3 因执行原合同或乙方服务人员在为甲方提供服务期间，完成的、构思的、首次在实践中完成的或创造的任何智力成果归属甲方所有，甲方对这样的智力成果享有知识产权（包括但不限于商标权、著作权、专利权、技术秘密）和/或知识产权的申请权。未经甲方许可，乙方（包括乙方参与人员）不得实施该项技术成果，也不得将该项技术成果以任何方式提供给任何第三方（包括乙方单位中与本项目无关的人员）。

4.4 乙方同意无论是原合同议有效期内还是在期满后，均不会侵犯或在未得到甲方书面授权的情形下获取或使用甲方的知识产权。

5.保密文件的归还

5.1 无论甲方是否决定终止项目合作，均可选择在任何时候通知乙方终止其接触及进一步查阅保密信息。乙方应当根据甲方的要求在上述任一情况下立即销毁记录，并归还所有包含甲方保密信息的其他文件或材料或将之销毁(应向甲方证明已经销毁)。若乙方将与第三方合并或被第三方兼并，乙方应立即销毁记录，并归还所有包含甲方保密信息的其他文件或材料或将之销毁(应向甲方证明已经销毁)；但如事先获得甲方的书面同意，乙方可继续使用甲方的保密信息。

5.2 上述对包含有保密信息的文件或材料的归还或销毁，不影响乙方在本协议下应持续履行的保密义务。

5.3 本条约定在本协议终止后仍然继续有效，且不受协议解除、终止或无效的影响。

6.乙方雇员要求

鉴于甲乙双方在原合同项下进行合作的形式之一，是乙方指派其雇员按照甲方的需求及指示，向甲方提供相应服务，并因此涉及前款所涉保密内容/信息、知识产权的转让等事宜，故甲方有权要求乙方雇员中与提供甲方书面同意的服务

有关的人员与甲方另行就保密、知识产权、商誉、不竞争协议等事宜进行约定并签署协议。乙方对该协议效力认可并将督促其雇员严格遵守执行。

7.期限

7.1 本协议经双方签署后生效。

7.2 本协议约定的保密信息的保密义务永久对乙方有约束力，原合同的无效、被撤销、解除、变更或终止等均不影响本协议保密条款的效力。

8.违约责任

乙方违反本协议约定时，甲方有权要求乙方停止侵害、消除影响、并按照本项目主合同项下总金额的 30%支付违约金，或采取其他合理的救济措施，乙方还应赔偿因违约行为而给甲方造成的全部损失。

9.非弃权声明

双方理解并同意，任何一方未行使或迟延行使在本协议下的任何权利不得被认为是对该等权利的放弃，单独或部分行使该等权利也不排除对该等权利的任何其他部分的行使或进一步行使，或对本协议下任何其他权利的行使。本协议任何条款的无效或不可强制执行不影响本协议任何其他条款的效力或可强制执行性。

10.适用法律

本协议的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）法律。

11.语言

本协议用中文书写和签订。任何使用其他语言的翻译文本与中文文本不一致的，以中文文本为准。

12.争议解决

12.1 因协议及协议有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，双方均可向本协议签订地（即北京市海淀区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

12.2 在争议解决期间，协议中未涉及争议部分的条款仍须履行。

13.协议生效

本协议自双方盖章（公章或合同专用章或电子签章）之日起生效。

14.份数

本协议壹式贰份，甲方壹份、乙方公司壹份，均具有同等效力。

15.特别约定

本协议是双方之间的特别约定，如本协议与原合同约定存在冲突，以本协议约定为准，其他条款内容仍按原合同执行。除非双方另有单独约定，本保密协议适用于甲乙双方之间拟进行的后续全部合作项目。

（以下为签署页，无正文）

甲方：【北京懂车族科技有限公司】（盖章）

（甲方电子签章处）

授权代表：

乙方：（盖章）【天津图云智能科技有限公司】

（乙方电子签章处）

授权代表：